

처분번호

2024-07

개선요구 · 통보

제 목 : 공사계약 내부통제 부적정

담당부서 : 총무전산실

내 용

1. 업무개요

한국과학기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 및 「계약업무요령」에 따라 공사·용역·물품 등의 계약업무를 처리하고 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

「국가계약법」의 일반적 계약절차에서는 ‘계약목적물’에 따라 크게 ① 공사계약(건설공사, 전기공사, 전기통신공사 등), ② 물품 제조·구매계약, ③ 용역계약 등의 구분에 따라 계약조건을 구분·적용하도록 규정하고 있다.

이에 기획평가원의 「계약업무요령」에서도 「국가계약법」과 「건설산업기본법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」 등 다양한 법률에서 정하는 방법에 따라 ‘공사계약’을 선(先)구분 후 그 조건에 따라 해당 계약을 체결하도록 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

구매·계약 관련 내부통제시스템은 적정한 계약 조건 적용, 업무처리 오류의 최소화, 법적 리스크 관리, 분석·보고 효율성 제고 등을 위하여 관련 법률과 규정을 준수하여 요구된 계약의 종류(목적물)에 따라 명확히 구분·통제하는 것이 합당하다.

그러나, 2024년 6월 감사일 현재, [그림]과 같은 기획평가원 내부 경영정보시스템의 ‘구매용역→용역(계약)의뢰’에 있어 공사(工事) 관련 법률과 규정에 따른 계약체결 요구가 불가능(용역요구 시 ‘공사계약’ 선택 불가)하고, 계약체결 과정에서도 내부 전산시스템상의

선택·구분에 따라 ‘일반용역’ 계약조건 입력방식이 그대로 적용되고 있는 내부통제·관리의 문제점을 확인하였다.

[그림] 기획평가원의 경영정보시스템 內 용역요구(용역종류) 현황

용역요구서			
용역요구 메뉴열 ? 도움말 결재상신 저장 삭제			
■ 신청자정보			
신청번호		신청일	2024-06-25
신청자	감사관	신청부서	감사부
■ 기본사항			
용역종류	☒ 일반용역 ☐ 일반용역(정보화) ☐ 기술용역 ☐ 기타 개인정보처리 위탁여부 ☐ Y ☒ N 보안성 검토 여부 ☐ Y ☒ N		
계약방법	☒ 제한경쟁 ☐ 일반경쟁 ☐ 지명경쟁 ☐ 수의계약		
낙찰자 결정방법	☒ 협상에 의한 계약(총액) ☐ 적격심사제(총액) ☐ 2단계 경쟁입찰(총액)		
사전공고	☒ 6일		
본공고	☐ 12일(추정가격 2.2억미만) ☐ 42일(추정가격 2.2억 이상) ☐ 9일(추정가격 10억 미만) ☐ 17일(추정가격 10억 이상~50억 미만) ☐ 42일(추정가격 50억 이상)		
계약명			
계약목적			
계약내용			
계약기간	계약체결시 ~ (까지) 사업담당자 		
계약금액	(VAT 포함)		
특이사항			
계약업체			
사업자등록번호			
업체담당자(PM)			
대표자			
담당자연락처			
담당자이메일			
대금지급	☐ 계약종료후 일괄지급 ☐ 선금+잔금 ☐ 선금+중도금+잔금 ☐ 매월지급 ☐ 기타 ☐ 기타 시 비교 (선금지급 : 계약금액 3천만원이상 공사/제조와 계약금액 5백만원 이상의 용역에 있어서 이행기한이 30일 이상인 경우 등) (매월지급 시 지급 기준일자 작성) *선금 : % *중도금 : % *잔금 : %		
업체선정사유 (수의계약사유)			

한편, 계약담당 부서(총무전산실)는 용역 요구자가 최초 선택한 전산상 ‘용역종류’ 구분을 신뢰하고 해당 요구 내용별 계약조건 구분·적용의 적정성 검토를 생략하고 있었으며, 감사대상기간(2023.6.1.~2024.5.31.) 중 [표]와 같은 총 8건의 계약체결에 있어 「국가계약법」과 「계약업무요령」에서 정하는 합당한 ‘공사계약 기준’을 적용하지 않은 사실이 있다.

[표] 기획평가원의 공사계약 조건 미적용 용역계약 체결 현황

(단위 : 원)

연번	계약명	계약자	계약금액	계약일	요구자	계약 당시 적용기준 오류 ¹⁾	기획평가원 「계약업무요령」의 적정 기준 등
1	방송음향설비 통합제어시스템 설치	○○통신	11,132,000	2023-06-02	황○○	○ 계약형태 : 물품의 수리·가공·대여, 용역 및 기타 ○ 계약보증 : 계약금액의 5% ○ 지체상금 : 계약금액의 1,000분의 1.25	○ 계약형태 : 공사계약 ○ 계약보증 : 계약금액의 100분의 15 이상 등 ○ 지체상금 : 계약금액의 1,000분의 0.5
2	지하주차장 환기시스템 설치	○○에스	18,170,000	2023-06-02	서○○		
3	KISTEP 식당방면 외벽 배수로 설치	○○개발	14,780,000	2023-11-15	이○○		
4	KISTEP 창의공간(개방 휴게실) 인테리어 공사	○○비아	63,289,000	2023-11-22	이○○		
5	3층 창의공간(개방휴게실) 인테리어 전기공사	○○전기	13,000,000	2023-11-28	이○○		
6	LED 전광판 설치 공사	○○에스	19,162,000	2024-05-03	황○○		
7	KISTEP 옥상 배수로 설치	○○개발	13,870,000	2024-05-03	이○○		
8	5층 개방휴게실 바닥재 교체공사	○○자인	11,240,000	2024-05-17	이○○		
총 8건		합계	164,643,000				

1) 2024년 6월 감사일 현재, 기획평가원 내부전산망(경영정보시스템) 전자증빙 기준

관계부서 의견

소관부서(총무전산실)는 요구·접수된 경영정보시스템상 구분(계약종류)에 따른 관례적 계약업무 처리 상황과 「국가계약법」에 대한 전문지식 부족 등을 소명하였으나, 계약 체결 업무수행 중 요구·접수된 내용에 따라 관련 법령·규정 적용의 적정성을 재검토하는 것만으로도 ‘공사계약’ 구분·체결의 필요성을 충분히 인지하고 정정할 수 있었을 것이다.

조치할 사항 한국과학기술기획평가원장은

- ① 내부 경영정보시스템의 용역요구·관리 체계를 「국가계약법」과 「계약업무요령」 등에서 정하는 기준에 따라 신속히 정비·보완하신 후, 용역계약체결 전(全)과정의 ‘시스템 사용자(매뉴얼) 교육’을 실시하시기 바라며, (개선)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 계약 담당자와 부서장의 전문·직무역량 강화에 최선의 노력을 다하여 주시기 바랍니다. (통보)